

제 44 화 Chez Maître Aubry

오브리 변호사 사무실에서

장소·시간	오브리 변호사 사무실, rue de Charonne, 10 월 27 일 화요일 오후 4 시 무렵
등장인물	Hélène Marchand (주인 셰프) · Lucien Marchand (아버지) · Me Aubry (변호사, 40 대 후반)
상황·주제	보호 절차(procédure de sauvegarde) 상담: 지급정지 전 단계, 관찰 기간, 채무 동결, 상환 계획, 필요 서류.
학습 포인트	법률 상담 어휘(sauvegarde, cessation des paiements, période d'observation, mandataire), 조건문, il faut que + 접속법, 수동태
분량·난이도	대화 120 턴 (Me Aubry 70 · Hélène 37 · Lucien 13) · A2 10% / B1 25% / B2 40% / C1 25% 목표

1. 대화문 Dialogue

* 턴 번호 없이 화자 이름으로 구분합니다. 이탤릭 지문은 턴 수에 포함되지 않습니다. 해석은 문서 맨 끝(6 장)에 있습니다.

Mardi 27 octobre, 16 h. Cabinet de Maître Aubry, rue de Charonne. Sur le bureau : des dossiers, un code civil usé et une boîte de chocolats. Hélène et Lucien s'assoient face à l'avocate.

Me Aubry : Bonjour, madame Marchand. Bonjour, monsieur. Merci d'être venus après le service.

Hélène : Bonjour, maître. Je vous présente mon père, Lucien. Il a insisté pour venir.

Lucien : Je suis le fondateur du restaurant. Et le père de la cliente. Je peux rester ?

Me Aubry : Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Mais ici, c'est surtout plus on comprend.

Hélène : On m'a dit que vous étiez la meilleure pour les restaurateurs en difficulté.

Me Aubry : Disons que j'en ai vu beaucoup. J'ai lu votre dossier hier soir.

Me Aubry : Je vais d'abord vous poser des questions simples. Vous êtes gérante de la SARL ?

Hélène : Oui, gérante et associée unique. J'ai repris la société à la mort de ma mère.

Me Aubry : Très bien. Et la situation, en chiffres ? Dites-moi tout, sans embellir.

Hélène : On doit environ quatre-vingt-douze mille euros en tout.

Me Aubry : Détaillez, s'il vous plaît. Qui sont les créanciers ?

Hélène : Le propriétaire, M. Delmas : le loyer d'octobre, cinq mille deux cents euros, pas payé.

Hélène : Ensuite mon fournisseur, M. Bastide : quatre mille deux cents euros de crédit.

Hélène : Puis les impôts, l'URSSAF, et le matériel acheté à crédit.

Lucien : Et la banque a refusé le prêt. Mais ça, vous le savez déjà.

Me Aubry : Oui. Je l'ai noté. Un refus de prêt, ce n'est pas la fin du monde.

Hélène : Pour moi, c'est presque la fin du monde. Pardon.

Me Aubry : Ne vous excusez pas. Je vais vous expliquer ce qui existe pour vous.

Me Aubry : Il y a trois procédures. Je commence par la plus douce.

Me Aubry : La première s'appelle la sauvegarde. C'est celle que je vous propose d'étudier.

Hélène : La sauvegarde. Ça veut dire quoi, concrètement ?

Me Aubry : Imaginez un médecin qu'on appelle avant l'hôpital, pas après.

Me Aubry : La sauvegarde, c'est pour une entreprise qui a des difficultés, mais qui peut encore s'en sortir.

Lucien : Et nous, on peut encore s'en sortir, selon vous ?

Me Aubry : Je le crois, oui. Mais j'ai besoin de vérifier un point essentiel.

Hélène : Lequel ?

Me Aubry : Il faut que vous ne soyez pas en cessation des paiements.

Hélène : Cessation des paiements ? C'est un terme que je ne connais pas bien.

Me Aubry : C'est simple. Ça veut dire : vous ne pouvez plus payer ce que vous devez maintenant.

Me Aubry : Avec l'argent disponible, en caisse ou en banque, vous n'y arrivez plus du tout.

Hélène : Mais le loyer d'octobre, je ne l'ai pas payé. C'est ça, non ?

Me Aubry : Pas forcément. Un loyer en retard, c'est une difficulté. Ce n'est pas encore la cessation.

Me Aubry : Aujourd'hui, avez-vous payé les salaires de septembre et d'octobre ?

Hélène : Oui. Les salaires, les charges courantes, l'électricité : tout est payé à jour.

Me Aubry : Alors vous n'êtes pas en cessation des paiements. C'est une excellente nouvelle.

Me Aubry : Mais attention. Cette porte ne reste pas ouverte longtemps.

Hélène : Pourquoi ? Combien de temps j'ai ?

Me Aubry : Si M. Delmas envoie un commandement de payer, la situation change vite.

Lucien : Un commandement de payer ? C'est quoi, encore ?

Me Aubry : Un acte d'huissier. Il dit : payez dans un mois, sinon le bail peut être résilié.

Hélène : Résilié ? Donc on pourrait perdre le local ?

Me Aubry : C'est le risque. D'où l'intérêt de la sauvegarde : elle protège le local.

Hélène : Elle nous protège comment, exactement ?

Me Aubry : Je vais vous donner les trois effets principaux. Notez-les, si vous voulez.

Me Aubry : Un : les poursuites s'arrêtent. Personne ne peut vous saisir.

Me Aubry : Deux : les dettes anciennes sont gelées. On ne peut plus vous les réclamer pendant la procédure.

Me Aubry : Trois : vous restez la patronne. C'est vous qui dirigez le restaurant.

Lucien : Elle reste la patronne ? Personne ne prend sa place ?

Me Aubry : En principe, non. Le tribunal surveille, mais ne remplace pas.

Hélène : Gelées, vous dites. Les dettes ne disparaissent pas, alors ?

Me Aubry : Non. Elles sont gelées, pas effacées. Elles seront remboursées plus tard, selon un plan.

Hélène : Un plan de remboursement. Sur combien de temps ?

Me Aubry : Cela dépend de vos capacités. Jusqu'à dix ans, mais on vise souvent huit ou neuf ans.

Lucien : Dix ans ! Je serai mort avant la fin.

Me Aubry : Monsieur Marchand, vous avez l'air solide. Et le restaurant vous survivra.

Hélène : Maître, avant le plan, il y a un temps d'attente, non ?

Me Aubry : Oui. La période d'observation. Elle dure six mois au début.

Hélène : Observation de quoi ? On est examinés comme des malades ?

Me Aubry : Un peu, oui ! Pendant six mois, on regarde comment le restaurant tourne.

Me Aubry : À la fin, on peut la prolonger, jusqu'à douze mois dans certains cas.

Me Aubry : Pendant ce temps, vous préparez un plan sérieux. Le tribunal juge ensuite s'il est réaliste.

Hélène : Et c'est le tribunal de commerce qui décide ?

Me Aubry : Exactement. Le tribunal de commerce de Paris. Des juges, mais des commerçants élus par leurs pairs.

Lucien : Des commerçants qui jugent des commerçants. Ça me rassure un peu.

Me Aubry : Il y aura aussi un représentant du parquet, le procureur, qui surveille la procédure.

Hélène : Un procureur ! On n'a rien fait de mal, pourtant.

Me Aubry : C'est la règle, madame. Il est là pour tout le monde, pas contre vous.

Hélène : Et mes créanciers ? Qui leur parle, qui leur dit ce qui se passe ?

Me Aubry : Le tribunal nomme un mandataire judiciaire. C'est un professionnel indépendant.

Me Aubry : Il vérifie la liste de vos dettes, et il représente les créanciers.

Lucien : Un mandataire, c'est donc un représentant de ceux à qui on doit de l'argent ?

Me Aubry : Voilà. Il n'est ni votre ennemi, ni votre ami. Il fait le lien.

Hélène : Concrètement, je le verrai souvent ?

Me Aubry : Régulièrement. Il vous demandera des chiffres, des factures, des explications.

Hélène : Ça ne me fait pas peur. Je suis habituée à des inspecteurs.

Me Aubry : Alors j'attends de vous le même sérieux, madame.

Me Aubry : Parlons des deux autres procédures, pour que vous compreniez la différence.

Me Aubry : Le redressement judiciaire concerne les entreprises déjà en cessation des paiements.

Me Aubry : Là, on ne protège plus seulement : on répare vraiment. C'est plus lourd.

Lucien : Plus lourd, ça veut dire plus de contrôle ?

Me Aubry : Oui. Un administrateur peut être désigné pour vous assister ou vous remplacer.

Me Aubry : Et vous ne seriez plus seule à décider.

Hélène : Et la troisième ?

Me Aubry : La liquidation judiciaire. C'est la fermeture définitive. On vend tout, on paie ce qu'on peut.

Hélène : Fermeture définitive. Les murs, les tables, le nom...

Me Aubry : Tout. Mais vous n'y êtes pas. Je vous le dis franchement.

Lucien : Si ma fille attend trop, elle risque d'y aller tout droit, non ?

Me Aubry : C'est vrai. Si elle tombe en cessation des paiements, elle devra déclarer dans les quarante-cinq jours.

Me Aubry : Ensuite, elle perd l'option sauvegarde. La porte se ferme.

Hélène : D'accord. Je comprends l'urgence. Il me faut combien de temps pour préparer le dossier ?

Me Aubry : Une petite semaine. Je vais vous donner la liste des documents.

Me Aubry : Un : un extrait Kbis récent. Deux : les bilans des deux dernières années.

Me Aubry : Trois : un état de trésorerie à jour. Quatre : la liste de tous vos créanciers, avec les montants.

Me Aubry : Cinq : le bail commercial. Six : les contrats de travail et la liste des salariés.

Hélène : Je les ai presque tous. Le Kbis, je peux le commander ce soir.

Lucien : Et le bail, je sais où il est. Il n'est pas dans une cave, celui-là.

Hélène : Papa ! On ne rit pas.

Me Aubry : Si, si. Il faut garder le sens de l'humour. C'est un bon outil dans ces moments-là.

Me Aubry : Il me faut aussi un prévisionnel : ce que vous espérez gagner dans les prochains mois.

Hélène : Un prévisionnel réaliste, pas optimiste.

Me Aubry : Exactement. Les juges sentent tout de suite l'optimisme gratuit.

Hélène : Maître, une question. Un groupe me propose de racheter le restaurant. Je dois répondre avant le quatre novembre.

Me Aubry : Je suis au courant, vous l'avez mentionné. Combien offrent-ils ?

Hélène : Cent quatre-vingt mille euros pour le fonds de commerce.

Me Aubry : C'est une offre sérieuse. Vous pouvez l'accepter, ou continuer avec la sauvegarde.

Me Aubry : Si vous choisissez la sauvegarde, vous gardez le contrôle. Vous pourrez vendre plus tard si vous le décidez.

Lucien : Maître, vous nous poussez vers la sauvegarde ?

Me Aubry : Non, monsieur. Je vous donne les cartes. C'est Mme Marchand qui joue.

Hélène : Et la suite, si je dis oui ? Il se passe quoi, dans l'ordre ?

Me Aubry : Je dépose la requête au tribunal le lendemain de votre décision.

Me Aubry : Si vous me répondez mardi prochain, le trois novembre, je dépose le quatre.

Me Aubry : L'audience aurait lieu mi-novembre, vers le jeudi douze, à mon avis.

Hélène : Le douze novembre. Un jeudi. Il faudra que je ferme à midi.

Me Aubry : Pas forcément. Je vous dirai l'heure exacte quand je la connaîtrai.

Lucien : Maître, dernière question. Que faut-il que nous fassions d'ici là ?

Me Aubry : Continuez à travailler. Payez les salaires. Ne payez plus les anciennes dettes, c'est important.

Hélène : Ne plus payer les dettes anciennes ? Cela me fait mal au ventre.

Me Aubry : Je sais. Mais c'est la règle de la procédure. Vous ne favorisez personne.

Hélène regarde longuement la fenêtre. Lucien lui pose doucement la main sur l'épaule. Elle respire.

Hélène : Merci, maître. Pour la première fois en deux mois, je vois un chemin.

Me Aubry : Un chemin difficile, madame. Mais un chemin. Je vous appelle jeudi pour la liste des documents.

2. 주요 단어·표현 분석

레벨 색상: A2 초록 · B1 파랑 · B2 노랑 · C1 분홍

레벨	표현	뜻	용법·메모
A2	Un avocat / une avocate	변호사	« Maître Aubry » 는 변호사에 대한 존칭. Me Aubry 로 줄여 쓰고 호칭은 « Maître » 라고 부른다.

레벨	표현	뜻	용법·메모
A2	Un dossier	서류철, 사건 파일	« J'ai lu votre dossier. » 한 사람이나 사건에 관한 문서 묶음. 컴퓨터의 폴더도 dossier.
A2	Une dette / devoir de l'argent	빚 / 돈을 빚지다	« On doit environ quatre-vingt-douze mille euros. » devoir + 금액 = 빚지고 있다. 갚는 건 rembourser.
A2	Le loyer	월세, 임대료	« Le loyer d'octobre, cinq mille deux cents euros. » 상가 임대차는 bail commercial.
A2	Une procédure	절차	« Il y a trois procédures. » 법원이 정한 일정한 단계. 형용사는 judiciaire (법원의).
B1	Un créancier / un débiteur	채권자 / 채무자	créancier 는 돈을 받을 사람, débiteur 는 돈을 갚아야 할 사람. « Qui sont les créanciers ? »
B1	La sauvegarde	보호 절차 (세이브가드)	« Une entreprise qui a des difficultés, mais qui peut encore s'en sortir. » 지급정지 전에 신청한다. 일상어 sauvegarder 는 '보호하다·저장하다'.
B1	La cessation des paiements	지급정지	« Vous ne pouvez plus payer ce que vous devez maintenant. » 가진 현금으로 지금 갚아야 할 돈을 못 갚는 상태. 월세 연체 하나만으로는 아니다.
B1	Geler / une dette gelée	동결하다	« Les dettes anciennes sont gelées. » 얼리는 것이지 지우는 것이 아니다. effacer 는 지우다.
B1	Un salarié / les charges	직원 / 사회보험료·고정비	« La liste des salariés. » « Les charges courantes. » charges 는 급여에 붙는 부담금과 일반 비용들 다를 가리킨다.
B1	Poursuivre / les poursuites	추심하다 / 소송·추심	« Les poursuites s'arrêtent. » 채권자가 법적으로 돈을 받으려는 행위 일체.
B2	La période d'observation	관찰 기간	« Elle dure six mois au début. » 법원이 기업의 상태를 살피는 기간. 연장 가능. observer 는 지켜보다.
B2	Un mandataire judiciaire	채권자 대표 (법원 지정)	« Il vérifie la liste de vos dettes, et il représente les créanciers. » mandat = 위임. 채권자와 기업 사이를 잇는 중립 전문가.
B2	Un redressement judiciaire	회생 절차	« Pour les entreprises déjà en cessation des paiements. » redresser = 바로잡다. 관리인 (administrateur)이 붙을 수 있다.
B2	Une liquidation judiciaire	청산 절차	« La fermeture définitive. On vend tout, on paie ce qu'on peut. » liquider = 정리하다, 현금화하다.
B2	Un plan de remboursement	상환 계획	« Jusqu'à dix ans. » plan de sauvegarde 의 핵심. 빚을 여러 해에 나누어 갚는 일정표.
B2	Un commandement de payer	지불 최고장	« Un acte d'huissier. Payez dans un mois, sinon le bail peut être résilié. » 상가 임대에서 월세 연체 시 집행관이 보내는 공식 독촉.
B2	Un extrait Kbis	상업등기부 등본	« Un extrait Kbis récent. » 회사의 신분증 같은 문서. 은행, 법원, 계약에서 자주 요구한다.
B2	Un prévisionnel	예측 자료	« Un prévisionnel réaliste, pas optimiste. » 앞으로 벌 것으로 예상하는 수입·지출 계획. 형용사 réaliste/optimiste 와 함께.
C1	L'audience / le parquet	심리 / 검찰	« L'audience aurait lieu mi-novembre. » « Un représentant du parquet. » parquet 는 검사들이 속한 조직. procureur = 검사.
C1	Un fonds de commerce	영업권(영업 자산)	« Cent quatre-vingt mille euros pour le fonds de commerce. » 가게의 이름·고객·계약·설비를 합친 무형 자산.

레벨	표현	뜻	용법·메모
C1	Plus on est de fous, plus on rit.	사람이 많을수록 즐겁다.	속담. Aubry가 농담으로 인용. « ...mais ici, c'est surtout plus on comprend. » 속담을 비틀어 쓰는 재치.
C1	Donner les cartes / jouer	패를 보여 주다 / 결정하다	« Je vous donne les cartes. C'est Mme Marchand qui joue. » 조언자는 정보만 주고 결정은 본인이 한다는 비유.

3. 문법 분석

[B2] 조건 — si + 현재, 현재/미래

« Si M. Delmas envoie un commandement de payer, la situation change vite. » « Si elle tombe en cessation, elle devra déclarer dans les quarante-cinq jours. » 가능성이 높은 조건은 si + 현재. 결과는 현재 또는 미래.

[B2] 조건법 — 불확실한 미래

« L'audience aurait lieu mi-novembre. » « Un administrateur pourrait être désigné. » 확정되지 않은 일정·가능성에는 조건법. 변호사의 신중한 화법.

[B2] 접속법 — il faut que + 접속법

« Il faut que vous ne soyez pas en cessation des paiements. » « Que faut-il que nous fassions ? » être → soyez, faire → fassions. 필요·의무에는 il faut que 뒤에 접속법.

[B2] 수동태 — être + 과거분사 (par)

« Les dettes anciennes sont gelées. » « Un administrateur peut être désigné. » « Le mandataire est nommé par le tribunal. » 행위자보다 결과가 중요할 때 수동태. 법률 설명의 기본 문형.

[B1] 숫자 나열 — Un : ..., Deux : ...

« Un : un extrait Kbis. Deux : les bilans. » 서류 목록은 순서어(un, deux, trois)로 또박또박. 구어에서도 premièrement, deuxièmement 보다 간단하다.

[B1] 명령형과 부정 명령

« Continuez à travailler. Payez les salaires. Ne payez plus les anciennes dettes. » 긍정 명령은 vous 형에서 s 없이 동사 그대로, 부정은 ne ... plus 를 동사 앞뒤에.

[C1] 비교로 풀어 말하기 — imaginez, c'est comme

« Imaginez un médecin qu'on appelle avant l'hôpital, pas après. » 법 용어를 일상 장면에 빗대어 설명하는 방식. 관계절 qu'on appelle 로 이미지를 다듬는다.

4. 낭독 포인트

리에종·엘리종, r, u/ou, 비음, 억양, 호흡 구간 — 이 화의 실제 문장으로 연습합니다.

● 지급정지 — cessation des paiements

/sɛ.sa.sjɔ̃ də pɛ.mɑ̃/. cessation 의 ss 는 /s/, -tion 은 /sjɔ̃/. « cessation / des paiements » 로 끊고 paiements 의 aie 는 /ɛ/ 소리로 읽는다.

● 리에종 — vous_avez, plus_on, c'est_une

« Vous avez » /vu.za.ve/ 의 s 는 /z/ 로 이어진다. « Plus on est de fous » /ply.zɔ̃.ñɛ.dfu/. « C'est une excellente nouvelle » 는 /sɛ.tyn/ 에서 t 를 이어 읽는다.

- 호흡 구간 — 변호사의 세 가지 효과

« Un : / les poursuites s'arrêtent. // Deux : / les dettes anciennes sont gelées. // Trois : / vous restez la patronne. »
숫자 뒤에 짧게 쉬고, 내용은 단단하게 읽는다.

- 억양 — 질문과 단정

« Un commandement de payer ? C'est quoi, encore ? » 는 끝을 올려 당황을 표현. « Elles sont gelées, pas effacées. » 는 내려 끊어서 법률적 단호함을 표현한다.

- 날짜와 숫자 읽기

« le trois novembre » /lə tʁwa nɔ.vɑ̃bʁ/, « jeudi douze » /ʒø.di duz/, « cent quatre-vingt mille euros » /sɑ̃ katʁ.vɛ̃ mil ø.ʁo/. quatre-vingt 에서 t 는 끝소리가 아니라 중간에서 이어진다.

- 비음 — environ, sauvegarde, tribunal

« environ » /ɑ̃.vi.ʁɔ̃/, « sauvegarde » /sov.gaʁd/, « tribunal » /tʁi.by.nal/. 비음 /ɑ̃/ 와 /ɔ̃/ 를 구별한다.
sauvegarde 의 g 는 /g/ 로 단단히.

5. 문화 메모

- 프랑스의 기업 구제 — 세 가지 절차

프랑스 상법은 어려운 기업에 sauvegarde(보호), redressement judiciaire(회생), liquidation judiciaire(청산)의 세 절차를 둔다. 지급정지가 되기 전에는 sauvegarde 를 신청할 수 있고, 그 후에는 45 일 안에 신고해야 한다. 법원이 경영진을 쫓아내는 것이 아니라 기업이 다시 설 시간을 주는 제도이기도 하다.

- 파리 상사법원과 변호사의 호칭

파리의 tribunal de commerce 는 직업 판사가 아니라 선출된 상인(juges consulaires)이 판결을 맡는다. 변호사는 « Maître » 로 부르고 문서에서는 Me 라고 쓴다. 공손하지만 허물없게 « Maître, une question... » 하고 말을 거는 것이 자연스럽다.

6. 한글 해석

대화 순서대로 수록했습니다.

10 월 27 일 화요일 오후 4 시. 샤론 가의 오브리 변호사 사무실. 책상 위에는 서류철, 낡은 민법전, 초콜릿 상자가 있다. 엘렌과 뤼시앵이 변호사 맞은편에 앉는다.

- Me Aubry :** 안녕하세요, 마르상 부인. 안녕하세요, 선생님. 영업 끝나고 와 주셔서 감사합니다.
- Hélène :** 안녕하세요, 변호사님. 제 아버지 뤼시앵이에요. 꼭 오겠다고 우기셨어요.
- Lucien :** 제가 가게 창업자입니다. 그리고 의뢰인의 아버지고요. 같이 있어도 될까요?
- Me Aubry :** 물론이죠. 사람이 많을수록 즐겁다지만, 여기선 많을수록 이해가 잘 됩니다.
- Hélène :** 어려움에 처한 식당 사장에게는 변호사님이 최고라고 들었어요.
- Me Aubry :** 많이 봤다고 해 두죠. 어제 저녁에 서류를 읽었습니다.
- Me Aubry :** 먼저 간단한 질문부터 드릴게요. SARL 의 대표이사시죠?
- Hélène :** 네, 대표이자 단독 사원입니다. 어머니가 돌아가시고 회사를 이어받았어요.
- Me Aubry :** 좋습니다. 상황을 숫자로 말씀해 주세요. 포장하지 말고 전부요.
- Hélène :** 저희가 총 9 만 2 천 유로 정도를 빚지고 있어요.
- Me Aubry :** 자세히 말씀해 주세요. 채권자가 누구죠?
- Hélène :** 건물주 델마 씨요. 10 월 월세 5,200 유로를 못 냈어요.
- Hélène :** 그다음은 납품업자 바스티드 씨. 외상이 4,200 유로예요.
- Hélène :** 그리고 세금, 사회보험료, 할부로 산 장비요.
- Lucien :** 그리고 은행은 대출을 거절했죠. 그건 이미 아시겠지만.
- Me Aubry :** 네, 적어 뒀어요. 대출 거절은 세상의 끝이 아닙니다.
- Hélène :** 저한테는 거의 그래요. 죄송합니다.
- Me Aubry :** 사과하지 마세요. 어떤 선택지가 있는지 설명해 드리죠.
- Me Aubry :** 절차는 세 가지입니다. 가장 부드러운 것부터 말씀드릴게요.
- Me Aubry :** 첫 번째는 세이브가드, 즉 보호 절차예요. 제가 검토해 보시길 권하는 겁니다.
- Hélène :** 세이브가드요. 구체적으로 무슨 뜻이에요?
- Me Aubry :** 병원 가기 전에 부르는 주치의라고 생각하세요. 후가 아니라 전에.
- Me Aubry :** 어려움은 있지만 아직 벗어날 수 있는 기업을 위한 절차입니다.
- Lucien :** 그럼 우리는 아직 벗어날 수 있다는 말씀이신가요?
- Me Aubry :** 저는 그렇게 믿습니다. 다만 핵심 한 가지를 확인해야 해요.
- Hélène :** 뭔데요?
- Me Aubry :** 지급정지 상태가 아니어야 합니다.
- Hélène :** 지급정지요? 잘 모르는 용어예요.
- Me Aubry :** 간단해요. 지금 당장 갚아야 할 돈을 갚을 수 없는 상태입니다.
- Me Aubry :** 현금이나 통장에 있는 돈으로는 전혀 감당이 안 되는 거죠.
- Hélène :** 하지만 10 월 월세를 못 냈잖아요. 그게 그거 아닌가요?
- Me Aubry :** 꼭 그렇진 않아요. 월세 연체는 어려움이지 아직 지급정지는 아닙니다.
- Me Aubry :** 오늘 기준으로 9 월과 10 월 급여는 지급하셨나요?
- Hélène :** 네. 급여, 일상 비용, 전기료까지 모두 밀리지 않았어요.

Me Aubry : 그럼 지급정지 상태가 아닙니다. 아주 좋은 소식이에요.

Me Aubry : 하지만 주의하세요. 이 문은 오래 열려 있지 않습니다.

Hélène : 왜요? 시간이 얼마나 남았죠?

Me Aubry : 델마 씨가 지불 최고장을 보내면 상황이 빠르게 바뀝니다.

Lucien : 지불 최고장이요? 또 그게 뭘니까?

Me Aubry : 집행관이 보내는 문서예요. 한 달 안에 내지 않으면 임대차가 해지될 수 있다고 하죠.

Hélène : 해지요? 그럼 가게 자리를 잃을 수도 있다는 거예요?

Me Aubry : 그게 위험입니다. 그래서 보호 절차가 필요한 거죠. 가게 자리를 지켜 줍니다.

Hélène : 정확히 어떻게 보호해 주는데요?

Me Aubry : 주요 효과 세 가지를 말씀드리죠. 원하시면 적어 두세요.

Me Aubry : 첫째, 소송과 추심이 멈춥니다. 아무도 압류할 수 없어요.

Me Aubry : 둘째, 이전 채무가 동결됩니다. 절차 중에는 그 빚을 요구할 수 없습니다.

Me Aubry : 셋째, 계속 사장님입니다. 식당을 운영하는 건 당신이에요.

Lucien : 딸이 계속 사장이라고요? 아무도 대신 앉지 않나요?

Me Aubry : 원칙적으로는 아닙니다. 법원이 감독은 하지만 대체하지는 않아요.

Hélène : 동결이라고 하셨죠. 빚이 사라지는 건 아니군요?

Me Aubry : 아니요. 얼리는 것이지 지우는 게 아닙니다. 나중에 계획에 따라 갚게 돼요.

Hélène : 상환 계획이요. 얼마나 오래요?

Me Aubry : 상환 능력에 따라 달라요. 최장 10 년이고 보통은 8, 9 년을 노립니다.

Lucien : 10 년이라니! 끝나기 전에 내가 죽겠어.

Me Aubry : 마르상 선생님은 튼튼해 보이세요. 식당은 선생님보다 오래갈 겁니다.

Hélène : 변호사님, 계획 전에 대기 기간이 있죠?

Me Aubry : 네, 관찰 기간입니다. 처음에는 6 개월이에요.

Hélène : 무슨 관찰이요? 환자처럼 검사받나요?

Me Aubry : 조금은요! 6 개월 동안 식당이 어떻게 돌아가는지 살펴봅니다.

Me Aubry : 끝날 때 연장도 가능하고, 경우에 따라 12 개월까지 갑니다.

Me Aubry : 그동안 진지한 계획을 준비하고, 법원이 그것이 현실적인지 판단합니다.

Hélène : 그리고 상사법원이 결정하나요?

Me Aubry : 그렇습니다. 파리 상사법원이예요. 동료 상인들이 뽑은 상인 출신 판사들이죠.

Lucien : 상인이 상인을 재판한다. 조금 안심되네요.

Me Aubry : 검사, 즉 검찰 대표도 있어서 절차를 지켜봅니다.

Hélène : 검사라니! 우린 잘못된 게 없는데요.

Me Aubry : 규칙입니다. 모두를 위해 있는 거지, 당신에게 반하는 게 아니예요.

Hélène : 채권자들은요? 누가 그들과 이야기하고 상황을 알려 주죠?

Me Aubry : 법원이 채권자 대표, 즉 마당테르 쥐디시에르를 임명합니다. 독립된 전문가예요.

Me Aubry : 당신의 채무 목록을 검증하고 채권자들을 대표합니다.

Lucien : 그러니까 마당테르는 우리가 돈을 빚진 사람들의 대리인이라는 거죠?

Me Aubry : 그렇죠. 적도 친구도 아니고, 다리 역할을 합니다.

Hélène : 구체적으로 자주 보게 되나요?

Me Aubry : 정기적으로요. 숫자, 청구서, 설명을 요구할 겁니다.

Hélène : 무섭지 않아요. 검사관들엔 익숙해졌거든요.

Me Aubry : 그럼 같은 진지함을 기대하겠습니다.

Me Aubry : 다른 두 절차도 말씀드릴게요. 차이를 이해하시도록요.

Me Aubry : 회생 절차(르드레스망)는 이미 지급정지 상태인 기업에 해당합니다.

Me Aubry : 그때는 보호만이 아니라 본격적으로 고쳐야 하니 더 무겁습니다.

Lucien : 더 무겁다는 건 통제가 더 많다는 뜻인가요?

Me Aubry : 네. 관리인이 지정되어 도와주거나 대체할 수도 있습니다.

Me Aubry : 그리고 혼자 결정하지 못하게 됩니다.

Hélène : 세 번째는요?

Me Aubry : 청산(리키다시옹)이에요. 영구 폐업입니다. 전부 팔고 가능한 만큼 갚죠.

Hélène : 영구 폐업. 벽, 테이블, 이름까지...

Me Aubry : 전부요. 하지만 지금은 거기까지 가지 않았습니다. 솔직히 말씀드립니다.

Lucien : 딸이 너무 기다리면 곧장 거기로 가게 될 위험이 있는 거죠?

Me Aubry : 맞아요. 지급정지가 되면 45 일 안에 신고해야 합니다.

Me Aubry : 그러면 보호 절차 선택지가 사라집니다. 문이 닫혀요.

Hélène : 알겠습니다. 급하다는 건 이해했어요. 서류 준비에 시간이 얼마나 필요하죠?

Me Aubry : 일주일 정도요. 필요 서류 목록을 드리겠습니다.

Me Aubry : 첫째, 최근 상업등기부 등본(Kbis). 둘째, 최근 2 년의 결산서.

Me Aubry : 셋째, 최신 자금 현황표. 넷째, 모든 채권자와 금액 목록.

Me Aubry : 다섯째, 상가 임대차 계약서. 여섯째, 근로계약서와 직원 명단.

Hélène : 거의 다 있어요. Kbis 는 오늘 밤에 신청할 수 있고요.

Lucien : 임대차 계약서는 어디 있는지 알아요. 이번엔 지하실에 있지 않아요.

Hélène : 아빠! 웃을 때가 아니야.

Me Aubry : 아니요, 괜찮아요. 유머 감각은 이런 때 좋은 도구예요.

Me Aubry : 예측 자료도 필요합니다. 앞으로 몇 달 동안 벌 거라 기대하는 금액이요.

Hélène : 낙관적이 아니라 현실적인 예측이요.

Me Aubry : 그렇습니다. 판사들은 근거 없는 낙관을 바로 알아채요.

Hélène : 변호사님, 질문이 있어요. 한 그룹이 가게를 인수하겠다고 해요. 11 월 4 일 전에 답해야 해요.

Me Aubry : 알고 있습니다, 말씀하셨죠. 얼마를 제시하나요?

Hélène : 영업권으로 18 만 유로요.

Me Aubry : 진지한 제안이네요. 수락할 수도 있고, 보호 절차로 계속 갈 수도 있습니다.

Me Aubry : 보호 절차를 택하면 통제권을 갖고, 나중에 원하면 팔 수도 있어요.

Lucien : 변호사님, 우리를 보호 절차 쪽으로 이끄시는 건가요?

Me Aubry : 아닙니다. 패를 보여 드릴 뿐이고, 게임은 마르상 부인이 하는 겁니다.

Hélène : 그럼 승낙하면 그다음엔 순서대로 어떻게 되죠?

Me Aubry : 당신이 결정한 다음 날 제가 법원에 신청서를 제출합니다.

Me Aubry : 다음 주 화요일, 11 월 3 일에 답하시면 제가 4 일에 제출합니다.

Me Aubry : 심리는 11 월 중순, 제 생각엔 12 일 목요일쯤이 될 거예요.

Hélène : 11 월 12 일 목요일. 점심에는 문을 닫아야겠네요.

Me Aubry : 꼭 그렇진 않아요. 정확한 시간을 알면 말씀드릴게요.

Lucien : 변호사님, 마지막 질문입니다. 그때까지 우리는 뭘 해야 하죠?

Me Aubry : 계속 일하세요. 급여는 주세요. 예전 빛은 더 갚지 마세요. 중요합니다.

Hélène : 예전 빛을 더 갚지 말라고요? 속이 쓰려요.

Me Aubry : 압니다. 하지만 절차의 규칙이에요. 누구도 특별히 챙기지 않는 거죠.

엘렌이 오래 창밖을 바라본다. 뤼시앵이 그녀의 어깨에 조용히 손을 올린다. 엘렌이 숨을 고른다.

Hélène : 감사합니다, 변호사님. 두 달 만에 처음으로 길이 보여요.

Me Aubry : 어려운 길이지만 길입니다. 목요일에 서류 목록으로 전화드리겠습니다.

다음 화 예고 — 제 45 화 « **La décision d'Hélène** » : 11 월 3 일 화요일, 엘렌은 인수 제안과 보호 절차 사이에서 마침내 결정을 내린다.